QUAERENS VERITATEM

UDH
UNIVERSIDAD DE HUANUCO

UNIVERSIDAD **LICENCIADA** POR SUNEDU

P18

QUAERENS VERITATEM

EPG
Escuela de
POSGRADO

https://posgrado.udh.edu.pe/

Maestría en Derecho y Ciencias Políticas

MENCIÓN:

Derecho Civil y Comercial

MODALIDAD
DISTANCIA



EPG
Escuela de POSGRADO

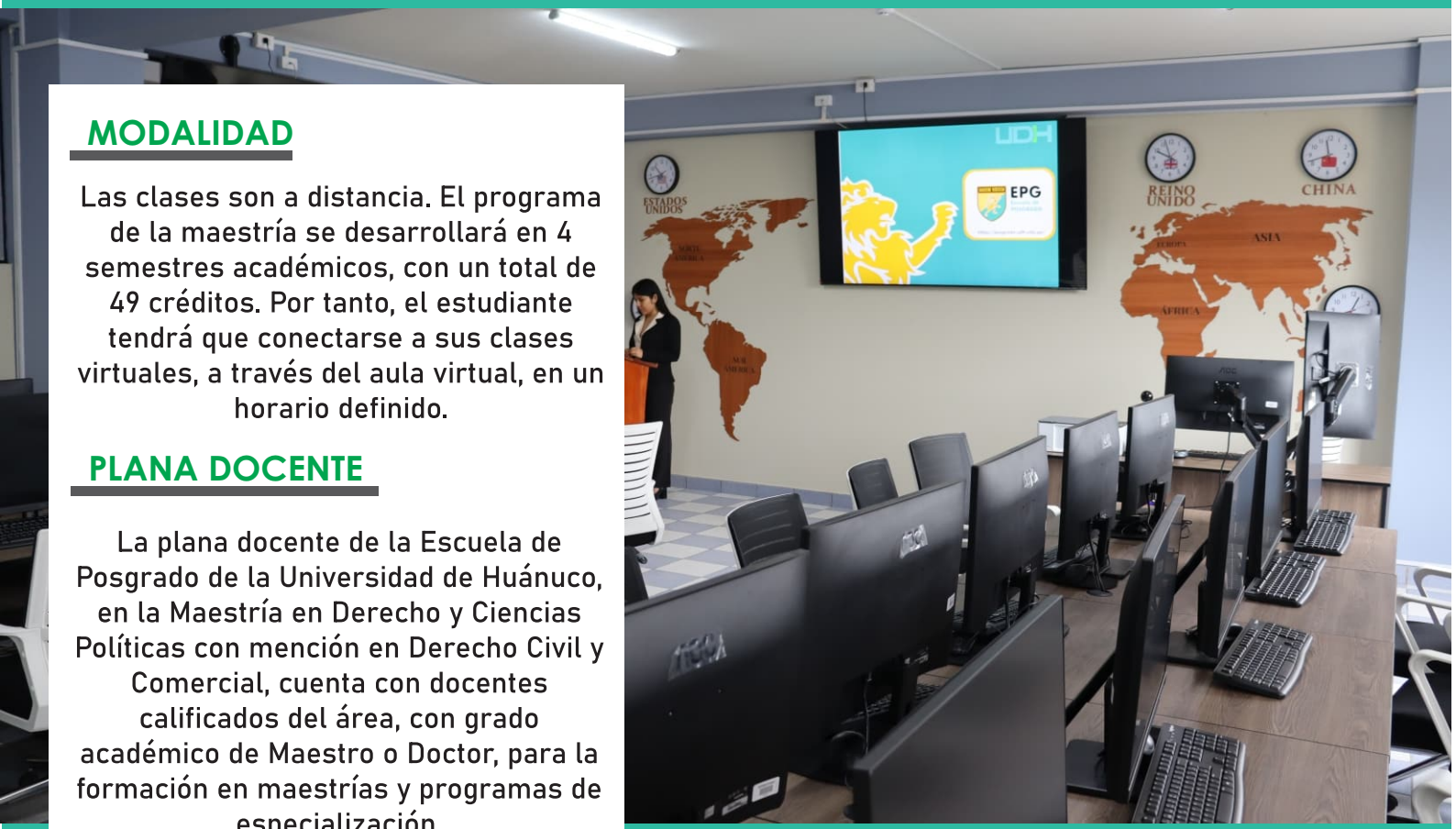
https://posgrado.udh.edu.pe/

MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

MENCIÓN:

Derecho Civil y Comercial

P18 MODALIDAD DISTANCIA



MODALIDAD

Las clases son a distancia. El programa de la maestría se desarrollará en 4 semestres académicos, con un total de 49 créditos. Por tanto, el estudiante tendrá que conectarse a sus clases virtuales, a través del aula virtual, en un horario definido.

PLANA DOCENTE

La plana docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Huánuco, en la Maestría en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Civil y Comercial, cuenta con docentes calificados del área, con grado académico de Maestro o Doctor, para la formación en maestrías y programas de especialización.

GRADUACIÓN

La Universidad de Huánuco otorga a nombre de la Nación:

Maestro(a) en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Civil y Comercial.

Resolución N° 337-2023-D-EPG-UDH
19 de Julio de 2023
Aprobación del currículo y plan de estudios del Programa Académico.

Resolución N° 1709-2023-R-CU-UDH
12 de septiembre de 2023
Creación de los programas conducentes al grado de maestro en la modalidad distancia.

EPG
Escuela de
POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Mención: Derecho Civil y Comercial.

La Escuela de Posgrado de la Universidad de Huánuco apertura el programa académico de Maestría en Derecho y Ciencias Políticas, con mención en **Derecho Civil y Comercial**, con la finalidad de formar especialistas con profundo dominio de las ciencias jurídicas, visión crítica, creativa e innovadora, comprometidos con la realidad nacional, teniendo como eje los siguientes aspectos:

a. La formación de investigadores científicos en Derecho, orientados a la generación de nuevos conocimientos.

b. La especialización en Derecho Civil y Comercial, con enfoque jurídico sólido y actualizado.

c. La atención a las demandas de organizaciones, empresas, ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

d. El desarrollo de actividades de proyección a la comunidad, que fortalezcan la responsabilidad social de los estudiantes.



OBJETIVOS ACADÉMICOS

- **Objetivo general:**

Formar especialistas en Derecho Civil y Comercial con un profundo dominio de las Ciencias Jurídicas, visión crítica, creativa e innovadora, comprometidos con la realidad nacional.

- **Objetivos específicos:**

Formar investigadores científicos en Derecho con una visión crítica, creativa e innovadora, orientados a la generación de nuevos conocimientos.

Lograr que nuestros egresados satisfagan las demandas de las organizaciones, empresas, ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Profesionales con pensamiento crítico, formación investigativa y principios éticos para contribuir al desarrollo jurídico y social del país.

PERFIL DE GRADUADO

Profesionales competentes para analizar problemas legales en la actividad empresarial nacional e internacional, desarrollar investigación jurídica, brindar asesoría en materia civil y comercial, con capacidad de:

- Analizar la casuística de los problemas legales en la actividad empresarial nacional e internacional.
- Desarrollar investigaciones de alto nivel en el campo del derecho civil y comercial.
- Conocer los fundamentos económicos del mundo globalizado para adecuarlos a la normativa jurídica empresarial.
- Identificar responsabilidades civiles contractuales y extracontractuales con mirada a las expectativas del consumidor.
- Brindar asesoría legal en materia civil y comercial.

PLAN DE ESTUDIOS

Codígo	T	ASIGNATURA	Horas lectivas			Créditos academicos			Pre-requisitos
			HT	HP	T.H.	CT	CP	T.C	
CICLO I									
182101011	ES	PROBLEMÁTICA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL	32	0	32	-	-	2	-
182101021	ES	INSTITUCIONES DEL DERECHO PRIVADO	32	32	64	-	-	3	-
182101031	ES	DERECHO PROCESAL CIVIL I (TEORÍA DEL PROCESO Y DE LA PRUEBA)	32	32	64	-	-	3	-
182101041	ES	NUEVAS TENDENCIAS DE PERSONAS Y DE FAMILIA	32	32	64	-	-	3	-
		Total	**128**	**96**	**224**			**11**	
CICLO II									
182102011	ES	NEGOCIO JURÍDICO	32	32	64	-	-	3	-
182102021	ES	DERECHO PROCESAL CIVIL II (RECURSOS IMPUGNATORIOS)	32	32	64	-	-	3	182101031
182102031	ES	DERECHOS REALES	32	32	64	-	-	3	-
182102041	ES	DERECHOS REALES DE GARANTÍA	32	32	64	-	-	3	-
		Total	**128**	**128**	**256**			**12**	

ES: Estudios Específicos
EG: Estudios Generales

PLAN DE ESTUDIOS

Codígo	T	ASIGNATURA	Horas lectivas			Créditos academicos			Pre-requisitos
			HT	HP	T.H.	CT	CP	T.C	
CICLO III									
182103011	ES	OBLIGACIONES	32	32	64	-	-	3	-
182103021	ES	TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS	32	32	64	-	-	3	-
182103031	ES	DERECHO COMERCIAL I (DERECHO SOCIETARIO Y CONTRATACIÓN EMPRESARIAL)	32	32	64	-	-	3	-
182103041	EG	SEMINARIO DE TESIS I	48	32	80	-	-	4	-
		Total	**144**	**128**	**272**			**13**	
CICLO IV									
182104011	ES	DERECHO COMERCIAL II (TÍTULOS VALORES)	32	32	64	-	-	3	-
182104021	ES	RESPONSABILIDAD CIVIL	32	32	64	-	-	3	-
182104031	ES	PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO CIVIL	32	32	64	-	-	3	-
182104041	EG	SEMINARIO DE TESIS II	48	32	80	-	-	4	182103041
		Total	**144**	**128**	**272**			**13**	

ES: Estudios Específicos
EG: Estudios Generales

ÁREAS	CRÉDITOS	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRACTICAS	TOTAL HORAS	% HORAS	% CRÉDITOS
Estudios Generales	08	96	64	160	15,63	16,33
Estudios de Especialidad	41	448	416	864	84,37	83,67
TOTAL	49	544	480	1024	100	100

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Problemática jurídica nacional e internacional	El curso introduce al desarrollo conceptual que ha tenido el Law & Economics en los Estados Unidos y Europa. Utiliza su método de análisis para apreciar los alcances de su aplicación al sistema jurídico peruano.
	Instituciones del derecho privado	Tiene como objetivo trabajar grandes conceptos del derecho civil no desarrollados usualmente en los tratados de la materia, desde una perspectiva dogmática que permita desarrollar capacidades de investigación alternativas a las puramente exegéticas.
	Derecho procesal civil I (teoría del proceso y de la prueba)	Estudia la teoría del proceso civil desde el punto de vista ontológico, su fenomenología y su teleología, enseñando la doctrina del proceso, de la jurisdicción, la acción, la excepción y el proceso mismo. En la segunda parte aborda las instituciones más importantes de la teoría de la prueba, como concepto, fundamento constitucional, principios, sistemas probatorios, objeto, necesidad de prueba, carga procesal, testimonio, peritaje, inspección judicial, documento, prueba ilícita, presunciones y prueba por indicios.
	Nuevas tendencias del derecho de personas y familia	El curso se centra en distintos problemas surgidos en el ámbito de las relaciones personales y familiares como consecuencia de la evolución social, económica y tecnológica. Analiza nuevos problemas a los que las categorías tradicionales del derecho civil no patrimonial todavía no han dado respuesta, como la reproducción humana asistida, alquiler de vientres, cambios de sexo, entre otros.

PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Negocio jurídico	El curso, de naturaleza teórico-práctica, pretende adiestrar a los alumnos en el estudio de la Teoría General del Negocio Jurídico, como el hecho jurídico voluntario, lícito y de efectos queridos por el agente; considerando sus elementos esenciales como la capacidad del agente, manifestación de la voluntad, forma prescrita por ley, objeto física y jurídicamente posible y fin lícito.
	Derecho procesal civil II (recursos impugnatorios)	El contenido del curso tiene como tema base una teoría de la impugnación procesal. Se estudian la rescisión, revocación, clasificación de impugnaciones y medios impugnatorios como apelación, casación, nulidad procesal, reposición y recurso de queja. También se aborda la revisión civil, la consulta, la corrección, aclaración y nociones para la configuración de un sistema impugnatorio peruano.
	Derechos reales	El curso estudia doctrinariamente las instituciones de los derechos reales, desarrolladas en el Código Civil de 1984 y en la legislación complementaria. Comprende propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbre; además de los derechos reales accesorios de garantía como prenda, hipoteca, anticresis y derecho de retención.
	Derechos reales de garantías	Asignatura de naturaleza teórico-práctica cuyo propósito es dar a conocer a los estudiantes las garantías reales, personales y especiales, así como sus implicancias en relación con el crédito. Incluye conceptos generales, prenda, hipoteca, garantías y títulos valores, fianza, aval, garantías personales y especiales, prenda global y flotante, título de crédito hipotecario negociable y fideicomiso en garantía.

PLAN DE ESTUDIOS

TERCER CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Obligaciones	La asignatura pertenece al área de formación especializada, es de naturaleza obligatoria y teórico-práctica. Proporciona conocimientos para explicar las obligaciones civiles en la doctrina y en la legislación. Incluye teoría general de las obligaciones, modalidades, extinción, inejecución de las obligaciones y responsabilidad civil.
	Teoría general de los contratos	En el curso se interpreta el sistema contractual como expresión jurídica del sistema económico de mercado. Esta visión es analizada no solo como garantía de este, sino también como un campo en el que actúa la intervención estatal mediante normas de orden público o regulaciones administrativas.
	Derecho comercial I (derecho societario y contratación empresarial)	Se analizan actos societarios importantes como fusión, escisión, aumento y reducción del capital social, así como diversas modalidades contractuales desde la óptica económica y jurídica de la sociedad. También estudia herramientas jurídicas para la toma de decisiones empresariales y las mejores opciones de inversión y transferencia de empresa.
	Seminario de tesis I	El curso comprende la elaboración del proyecto de investigación, así como el desarrollo de la investigación.

PLAN DE ESTUDIOS

CUARTO CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Derecho comercial II (títulos valores)	Se desarrollan los principios y normas contenidos en la Ley N.° 27287, Ley de Títulos Valores, así como el marco teórico doctrinario aplicable. El curso brinda teoría necesaria para el análisis y manejo jurídico de los títulos valores, identificando conceptos, características, efectos especiales y criterios de interpretación con base en la doctrina comercial.
	Responsabilidad civil	El curso estudia la responsabilidad civil dentro de la vertiente moderna que apunta hacia la unificación de los sistemas de responsabilidad. Para ello se realiza un análisis crítico de las vertientes tradicionales de la responsabilidad civil, contrastándolas con las concepciones modernas imperantes en esta materia.
	Problemas actuales del proceso civil	En el presente curso se analizan de manera crítica los problemas que presenta el proceso civil peruano en su configuración. Se estudian la función del proceso civil, las partes frente a los poderes del juez, las pruebas, los errores del juez, la tutela ejecutiva y la tutela cautelar.
	Seminario de tesis II	El curso comprende la elaboración del informe final, discusión de resultados y la revisión general de la tesis.

QUAERENS VERITATEM

EPG
Escuela de
POSGRADO



- Diplomados
- Segunda Especialidad
- Maestrías
- Doctorados

QUAERENS VERITATEM

EPG
Escuela de
POSGRADO

https://posgrado.udh.edu.pe/

UDH